

HAKI & LISENSI TIK

*Hak Atas Kekayaan Intelektual
dalam Dunia Teknologi Digital*

Informatika (Literasi Digital) Fase E / Kelas X TKJ

SMKN 10 Makassar | **TIM PPG CALON GURU Universitas Islam Makassar-PPL SMK 10 Makassar**

Semester Genap | Tahun Pelajaran 2025/2026

#ProfesionalTIKBeretika





SKENARIO PEMANTIK

Bayangkan kalian baru lulus dan bekerja di perusahaan IT. Suatu pagi, penyidik dari Bareskrim Polri datang melakukan RAZIA SOFTWARE. Komputer di kantor penuh software bajakan — Windows, Photoshop, AutoCAD...



Siapa yang bertanggung jawab?



Apa yang seharusnya dilakukan sejak awal?



Apa sanksi hukum yang bisa dijatuhkan?

Diskusikan berpasangan — 3 menit!



AGENDA & TUJUAN PEMBELAJARAN HARI INI

1

Konsep HAKI dalam TIK

Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang

2

Jenis-jenis Lisensi Software

Proprietary, Open Source, Freeware, Shareware, CC

3

Dasar Hukum & Sanksi HAKI

UU No. 28/2014 dan UU ITE — pasal & ancaman pidana

4

Analisis Kasus Pelanggaran

Studi kasus nyata — identifikasi pasal & rekomendasi solusi

5

Produk Akhir: Kartu Identitas Lisensi

Membuat infografis lisensi software pilihan kalian

01

KONSEP HAKI DALAM TIK

Hak Atas Kekayaan Intelektual — Fondasi Etika Digital





APA ITU HAKI?

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atas hasil kreasi intelektual mereka.

Dalam dunia TIK, hampir semua produk digital dilindungi HAKI:

- Software & Aplikasi
- Game Digital
- Konten Multimedia (lagu, video, foto)
- Database & Struktur Data
- Desain Antarmuka (UI/UX)



**HAKI melekat OTOMATIS sejak karya
diciptakan —
tidak perlu daftar dulu!**

*Berlaku sejak programmer
mengetik baris kode pertama!*



4 JENIS HAKI YANG RELEVAN DI BIDANG TIK



Hak Cipta

Copyright

Kode program, konten digital, desain UI/UX, font, database

Contoh:

Windows, Photoshop, VLC, lagu digital

UU 28/2014



Paten

Patent

Penemuan teknis yang baru, inventif, dan dapat diterapkan industri

Contoh:

Algoritma enkripsi, teknologi kompresi data

UU 13/2016



Merek Dagang

Trademark

Nama, logo, atau simbol pembeda produk/jasa perusahaan

Contoh:

Logo Apple, nama 'Google', logo Windows

UU 20/2016



Rahasia Dagang

Trade Secret

Info bisnis bernilai yang dijaga kerahasiaannya secara aktif

Contoh:

Algoritma Google Search, formula rekomendasi YouTube

UU 30/2000

02

JENIS-JENIS LISENSI SOFTWARE

Gratis ≠ Legal | Membaca Lisensi Adalah Kewajiban Profesional





KONSEP LISENSI SOFTWARE



Lisensi Software

Dokumen HUKUM (kontrak) yang menentukan hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan suatu program.

Tanpa lisensi yang sah, pengguna TIDAK memiliki hak apapun — bahkan untuk menginstal software!

Setiap klik 'I Agree' = menandatangani kontrak hukum yang mengikat!

GRATIS ≠ LEGAL

GRATIS (Free Beer)

Dapat digunakan tanpa bayar — tapi tetap ada aturan lisensi yang WAJIB dipatuhi

BEBAS (Free Speech)

Boleh dimodifikasi & didistribusikan — tapi tidak selalu gratis untuk tujuan komersial

BAJAKAN

Menggunakan tanpa lisensi yang sah = MELANGGAR HUKUM meski softwarenya 'sudah ada di komputer'



LISENSI PROPRIETARY — Kepemilikan Penuh oleh Vendor



PROPRIETARY

Kode Sumber:	TERTUTUP — tidak boleh dilihat/dimodifikasi
Harga:	BERBAYAR — beli lisensi sebelum pakai
Modifikasi:	DILARANG — termasuk reverse engineering
Distribusi:	DILARANG — tidak boleh dibagikan
Instalasi:	Dibatasi per perangkat (misal: 1 lisensi = 1 PC)

Contoh Software Proprietary:

Microsoft Windows & Office

Adobe Photoshop / Illustrator / Premiere

AutoCAD | CorelDRAW | macOS



RISIKO HUKUM

Software bajakan = Pelanggaran Hak Cipta

Pidana penjara maks. 4 tahun

Denda maks. Rp1.000.000.000

(UU No. 28/2014 Pasal 113 ayat 3)



LISENSI OPEN SOURCE — Sumber Terbuka

Open Source = kode dapat dilihat, dimodifikasi, dan didistribusikan. Tapi bukan berarti BEBAS ATURAN!

GPL v3

GNU General Public License

Sifat	Copyleft Kuat
Komersial?	✓ (kode harus tetap open)
Wajib Open Src jika modif?	WAJIB
Contoh	Linux, VLC, WordPress, GIMP

MIT

MIT License

Sifat	Permisif
Komersial?	✓ (bebas, termasuk tertutup)
Wajib Open Src jika modif?	TIDAK WAJIB
Contoh	jQuery, React.js, Ruby on Rails

Apache 2.0

Apache License 2.0

Sifat	Permisif + Perlindungan Paten
Komersial?	✓ (bebas, termasuk tertutup)
Wajib Open Src jika modif?	TIDAK WAJIB
Contoh	Android inti, Apache HTTP Server

⚠ **GPL = Copyleft Viral: Jika kamu mendistribusikan modifikasi GPL, SELURUH kode produk wajib open source dan berlisensi GPL!**



FREWARE, SHAREWARE & CREATIVE COMMONS

FREWARE

- ✓ Gratis digunakan
- ✗ Kode sumber TERTUTUP
- ✗ Tidak boleh dimodifikasi
- ⚠ Sering hanya personal, bukan komersial

Contoh: 7-Zip, Notepad++, VLC (binary)

SHAREWARE

- ✓ Trial gratis (waktu/fitur terbatas)
- ✗ Harus bayar setelah trial habis
- ✗ Melanjutkan tanpa bayar = ILEGAL
- ✓ Tujuan: beli setelah coba

Contoh: WinRAR, Total Commander, Malwarebytes Premium

CREATIVE COMMONS

Untuk konten digital, bukan software.

- CC BY** Attribution — boleh bebas, cantumkan nama
- CC BY-NC** NonCommercial — tidak untuk bisnis
- CC BY-ND** NoDerivatives — tidak boleh dimodif
- CCO** Public Domain — bebas total

Cek: creativecommons.org

Perbandingan Cepat:

Jenis	Gratis?	Kode Terbuka?	Modifikasi?	Komersial?
Proprietary	✗	✗	✗	✗
Open Source GPL	✓	✓	✓ (copyleft)	✓*
Freeware	✓	✗	✗	Sering ✗
Shareware	Trial	✗	✗	✗
Creative Commons	Variatif	N/A	Variatif	Variatif

03

DASAR HUKUM & SANKSI HAKI

UU No. 28 Tahun 2014 & UU ITE — Rambu Hukum Profesional TIK



UU NO. 28 TAHUN 2014 — PASAL-PASAL KUNCI



Pasal 40 (1) s	Program komputer DILINDUNGI Hak Cipta — otomatis sejak dibuat
Pasal 9 (1)	Pencipta punya hak EKSKLUSIF: penggandaan, distribusi, adaptasi, komunikasi karya
Pasal 9 (3)	Penggunaan ciptaan secara KOMERSIAL WAJIB mendapat izin pemegang hak cipta
Pasal 113 (2)	Pelanggaran hak ekonomi (non-komersial): penjara maks. 3 tahun / denda maks. Rp500 juta
Pasal 113 (3)	Pelanggaran untuk TUJUAN KOMERSIAL: penjara maks. 4 tahun / denda maks. Rp1 MILIAR
Pasal 113 (4)	Pembajakan MASSAL/INDUSTRI: penjara maks. 10 tahun / denda maks. Rp4 MILIAR
Pasal 114	Pengelola tempat usaha yang MEMBIARKAN pelanggaran: denda maks. Rp100 juta



TABEL SANKSI — REFERENSI CEPAT

Jenis Pelanggaran	Pasal	Penjara Maks.	Denda Maks.
Instalasi software bajakan (personal)	Pasal 113 (2)	Maks. 3 tahun	Rp 500 juta
Pakai software bajakan untuk BISNIS	Pasal 113 (3)	Maks. 4 tahun	Rp 1 miliar
Distribusi/jual software bajakan massal	Pasal 113 (4)	Maks. 10 tahun	Rp 4 miliar
Biarkan software bajakan di tempat usaha	Pasal 114	—	Rp 100 juta
Gambar/foto berbayar tanpa izin	Pasal 113 (2)/(3)	Maks. 3–4 tahun	Rp 500 juta – 1 miliar
Distribusi film/musik tanpa izin	Pasal 113 (3)/(4)	Maks. 4–10 tahun	Rp 1–4 miliar
Crack/modifikasi software tanpa izin	Pasal 113(3) + UU ITE 48(1)	Maks. 4–8 tahun	Rp 1–2 miliar

04

ANALISIS KASUS NYATA

Identifikasi Pelanggaran • Pasal • Sanksi • Solusi Legal





KASUS 1: Font 'Gratis' untuk Proyek Komersial

Situasi: Seorang desainer grafis mengunduh font secara gratis dari internet, lalu menggunakannya untuk desain banner komersial klien berbayar.

STATUS: TERGANTUNG LISENSI FONT

- 1 Font dilindungi hak cipta sebagai karya desain kreatif
- 2 Gratis diunduh $\neq$ gratis digunakan untuk komersial
- 3 Wajib cek lisensi: CC0/Public Domain = boleh komersial
- 4 Lisensi 'Personal Use Only' = TIDAK boleh untuk klien berbayar
- 5 Lisensi CC BY-NC = TIDAK boleh untuk tujuan komersial



SOLUSI LEGAL

Cek lisensi font di situs resminya. Gunakan Google Fonts (bebas komersial) atau beli lisensi komersial.



KASUS 2: 1 Lisensi Windows untuk 10 Komputer

Situasi: Sebuah startup memasang 10 komputer dengan menggunakan satu lisensi Windows yang sama untuk semua komputer.

STATUS: ILEGAL

- 1 Lisensi Windows standar hanya berlaku untuk SATU perangkat
- 2 10 komputer dengan 1 lisensi = 9 instalasi ilegal
- 3 Pasal 9 (1) jo. Pasal 113 (3) UU No. 28/2014
- 4 Risiko: pidana penjara maks. 4 tahun + denda Rp1 miliar
- 5 Perusahaan dapat dirazia oleh penyidik Bareskrim/BPPT



SOLUSI LEGAL

Beli Windows Volume License, berlangganan Microsoft 365 Business, atau beralih ke Linux (Ubuntu/Fedora) yang gratis dan legal.



KASUS 3: YouTuber Pakai Lagu dari Spotify

Situasi: Seorang YouTuber menggunakan lagu latar yang diambil dari Spotify di video YouTube-nya tanpa izin khusus.

STATUS: ILEGAL

- 1 Spotify hanya beri lisensi MENDENGARKAN — bukan menyinkronkan ke video
- 2 Memasang lagu di video = sinkronisasi + distribusi ulang tanpa izin
- 3 Melanggar Pasal 9 (1) huruf b & g jo. Pasal 113 (3)
- 4 Video dapat di-takedown dan akun YouTube dapat dipidana
- 5 Pencipta lagu BERHAK menuntut ganti rugi



SOLUSI LEGAL

Gunakan YouTube Audio Library, musik CC dari Free Music Archive, atau langganan Epidemic Sound/Artlist untuk lisensi sinkronisasi yang sah.

KASUS 4: Software GPL untuk Bisnis Tanpa Baca Lisensi

Situasi: Tim IT menginstal software open source GPL sebagai komponen produk bisnis yang dijual ke pelanggan, tanpa membaca ketentuan lisensi GPL.

STATUS: POTENSIAL ILEGAL

- 1 Pakai GPL internal saja (tidak didistribusikan) = LEGAL
- 2 Jika dimodifikasi dan dijual sebagai produk = HARUS open source
- 3 GPL = Copyleft: turunan WAJIB berlisensi GPL dan kode sumber tersedia
- 4 Tidak comply = gugatan perdata dari pemegang hak cipta library
- 5 Risiko: kewajiban membuka seluruh kode sumber produk



SOLUSI LEGAL

Gunakan library MIT/Apache untuk produk tertutup. Jika pakai GPL, comply: sediakan kode sumber kepada semua penerima software.



4 PERTANYAAN KUNCI MEMBACA DOKUMEN LISENSI

Saat menganalisis dokumen EULA / GPL / CC untuk LKPD Bagian A, fokus pada 4 pertanyaan ini:

1

HAK APA yang diberikan?

Apa yang BOLEH dilakukan pengguna?

Kata kunci: "You may...", "Grant of License", "Permitted Uses"

2

KEWAJIBAN apa yang harus dipenuhi?

Apa yang WAJIB dilakukan pengguna?

Kata kunci: "You must...", "Attribution required", "Share-alike"

3

Apa yang DILARANG?

Apa yang TIDAK BOLEH dilakukan?

Kata kunci: "You may not...", "Restrictions", "Prohibited Uses"

4

Apa KONSEKUENSI pelanggaran?

Apa yang terjadi jika dilanggar?

Kata kunci: "Termination", "Breach", "Liability", "Damages"

05

5 PRINSIP EMAS HAKI

Yang Wajib Dipegang Setiap Profesional TIK



5 PRINSIP EMAS HAKI PROFESIONAL TIK

1 SELALU baca lisensi sebelum menggunakan software apapun — bahkan yang gratis.

2 BEDAKAN 'gratis' (free beer) dan 'bebas' (free speech). Freeware gratis tapi tidak bebas.

3 SIMPAN bukti lisensi semua software. Saat razia, bukti lisensi adalah perlindunganmu.

4 PILIH alternatif legal: GIMP > Photoshop bajakan. LibreOffice > Office bajakan.

5 INGAT: Pelanggaran HAKI merugikan pencipta dan merusak reputasi profesionalmu.



PENUGASAN

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

HAKI & Lisensi TIK | Kelas X TKJ | SMKN 10 Makassar

OVERVIEW LKPD — APA YANG HARUS DIKERJAKAN?

LKPD A

Analisis Kasus & Identifikasi Lisensi

Prediksi 4 kasus → analisis dokumen lisensi nyata

Kelompok

LKPD B

Analisis Kasus Pelanggaran HAKI

Selidiki kasus kelompokmu → pasal, sanksi, solusi

Kelompok

LKPD C

Jurnal Refleksi & Komitmen Digital

3 hal dipelajari • 2 hal masih bingung • 1 komitmen

Individual

LKPD D

Kartu Identitas Lisensi (PRODUK AKHIR)

Buat kartu lisensi 1 software pilihan — digital/fisik

Individual — Upload ke GCR

Semua LKPD diserahkan via Google Classroom sebelum akhir jam pelajaran!



LKPD BAGIAN A — Analisis Kasus & Dokumen Lisensi

BAGIAN A.1 — Prediksi 4 Kasus (Isi SEBELUM penyelidikan!)

1. Desainer pakai font 'gratis' untuk proyek komersial klien

☐

Legal

☐

Illegal

☐

Tergantung

2. Startup pasang 10 komputer dengan 1 lisensi Windows

☐

Legal

☐

Illegal

☐

Tergantung

3. YouTuber pakai lagu latar dari Spotify di videonya

☐

Legal

☐

Illegal

☐

Tergantung

4. Tim IT pakai software GPL untuk bisnis tanpa baca lisensi

☐

Legal

☐

Illegal

☐

Tergantung

BAGIAN A.2 — Tabel Analisis Dokumen Lisensi (EULA / GPL / CC / Freeware)

Nama Software / Lisensi	Jenis Lisensi	Hak Pengguna (min. 3)	Kewajiban	Larangan	Konsekuensi

Buka Google Classroom → unduh dokumen lisensi yang diberikan guru → analisis bersama kelompok!

LKPD BAGIAN B — Analisis Kasus Pelanggaran HAKI (Kelompok)

 **Setiap kelompok mendapat SATU kasus berbeda dari guru. Selidiki kasus kalian, bukan kasus kelompok lain!**

Kelompok A

Pembajakan Software — Instalasi Windows ilegal di warnet (10 PC, 1 lisensi)

Kelompok B

Penggunaan Konten Ilegal — Gambar Shutterstock di-download ilegal untuk website komersial

Kelompok C

Plagiarisme Digital — Kode GPL diambil tanpa mengikuti ketentuan lisensi copyleft

Kelompok D

Distribusi Ilegal — Film berbayar di-upload ulang ke YouTube tanpa izin pemegang hak cipta

Komponen analisis yang WAJIB ada di LKPD Bagian B:

-  Deskripsi lengkap pelanggaran & pihak yang dirugikan
-  Pasal HAKI yang dilanggar (sebutkan UU & nomor pasal)
-  Ancaman sanksi pidana (penjara + denda)
-  Cara pelaku seharusnya bertindak (tindakan preventif)
-  Rekomendasi solusi legal untuk kasus ini



LKPD BAGIAN D — PRODUK AKHIR: Kartu Identitas Lisensi Software

TUGAS INDIVIDUAL

Elemen WAJIB dalam Kartu:

- ① Nama Software & Logo (resmi)
- ② Jenis Lisensi (Proprietary / GPL / MIT / Freeware / CC)
- ③ Hak Pengguna — minimal 3 hak
- ④ Hal yang DILARANG — minimal 2 larangan
- ⑤ Kewajiban Pengguna
- ⑥ Konsekuensi pelanggaran + dasar hukum
- ⑦ Sumber informasi lisensi (URL resmi)

Format Bebas:

-  Google Slides (digital)
-  Canva (digital)
-  Kartu Fisik / Manual



Tips Nilai Tinggi:

- Cek situs RESMI software — bukan Wikipedia
- Cantumkan URL sumber lisensi
- Desain kreatif & informatif
- Jangan asal copy-paste

Deadline: Upload ke Google Classroom sebelum bel berbunyi!

RUBRIK PENILAIAN — Kartu Identitas Lisensi Software

Aspek	Skor 4 — Sangat Baik	Skor 3 — Baik	Skor 2 — Cukup	Skor 1 — Kurang
Ketepatan Jenis Lisensi	Benar, lengkap, merujuk sumber resmi	Benar dengan penjelasan cukup	Kurang tepat / tidak lengkap	Salah / tidak ada penjelasan
Hak & Kewajiban	Semua hak & kewajiban utama + contoh konkret	Sebagian besar dengan akurasi cukup	Minimal dengan ketidakakuratan	Sangat kurang / tidak akurat
Analisis Sanksi Hukum	Sanksi benar, pasal UU spesifik, pencegahan komprehensif	Sanksi + dasar hukum cukup jelas	Sanksi tanpa pasal spesifik	Sanksi tidak teridentifikasi
Kualitas Presentasi Kartu	Sangat jelas, kreatif, mampu menjelaskan dengan baik	Cukup jelas, penjelasan memadai	Kurang jelas, penjelasan terbatas	Tidak dapat dipahami

Nilai Akhir = $(\text{Total Skor} / 16) \times 100$ | 90–100: A (Sangat Baik) | 75–89: B (Baik) | 60–74: C (Cukup) | <60: D (Perlu Bimbingan)



JURNAL REFLEKSI — LKPD BAGIAN C (3-2-1)

Isi LKPD Bagian C dengan JUJUR dan MANDIRI:

3

Hal yang kamu pelajari hari ini tentang HAKI & Lisensi TIK

Apa 3 informasi BARU yang kamu pelajari yang sebelumnya tidak kamu ketahui?

2

Hal yang masih membingungkan / ingin dipelajari lebih dalam

Apa yang masih tidak kamu pahami sepenuhnya? Pertanyaan apa yang belum terjawab?

1

Komitmen konkret penggunaan TIK yang lebih beretika

Apa SATU perubahan nyata yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran hari ini?

Ingat Selalu...

**Memahami HAKI adalah
memilih untuk menjadi
profesional TIK yang
bisa dipercaya.**



Terima kasih — Sampai jumpa!

SMKN 10 Makassar | **TIM PPG CALON GURU Universitas Islam Makassar-PPL SMK 10 Makassar**

#HAKI

#LisensiTIK

#ProfesionalDigital

#SMKN10Makassar